Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků

ombudsman
veřejný ochránce práv

dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Popíšeme nejčastější potíže se služebním poměrem podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (č. 361/2003 Sb.) a zákona o vojácích z povolání (č. 221/1999 Sb.). Vysvětlíme, co můžete dělat. Pokud nedosáhnete nápravy, můžete podat žalobu k soudu nebo napsat ombudsmanovi.

Letáky ombudsmana jsou na ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací.

Co je bezpečnostní sbor?

Bezpečnostním sborem je Policie, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

Co když jsem státní zaměstnanec nebo „civilní zaměstnanec“?

Pokud jste státní zaměstnanec podle zákona o státních zaměstnancích nebo pracujete u bezpečnostního sboru nebo v armádě, ale nejste ve služebním poměru (jste „civilní zaměstnanec“), Váš pracovní poměr se řídí zákoníkem práce a **tento leták Vám nepomůže**. Podívejte se do letáku Pracovněprávní vztahy.

Co když mě šikanují?

Pokud jste se setkali se šikanou (včetně *mobbingu* – když šikanuje kolega/kolegyně, a *bossingu* – když šikanuje vedoucí), máme pro Vás tyto letáky:

Diskriminace

Šikana v práci

Desatero: Jak pomoci oběti šikany v práci

Tyto letáky odkazují také na zákoník práce a na oprávnění inspektorátů práce. To v případě služebního poměru neplatí.

Propustili mě ze služebního poměru nebo nesouhlasím s jiným rozhodnutím služebního úřadu (služebního orgánu). Co mám dělat?

Odvolejte se. Když to nepomůže, můžete podat správní **žalobu k soudu** nebo **napsat ombudsmanovi.**

Pokud je pro Vás výsledek velice důležitý (zásadně ovlivňuje Váš život), podejte žalobu k soudu, protože **pokud Vám soud dá za pravdu, zruší rozhodnutí služebního úřadu (služebního orgánu)**. To ombudsman udělat nemůže.

Více v letáku Soudní ochrana proti správním orgánům.

Nepřijali mě do služebního poměru.

Pokud Vás nevzali, **nemůžete nic dělat**, protože na přijetí do služebního poměru není právní nárok – nemusejí Vás vzít.

Pokud si ale myslíte, že Vás **diskriminovali** nebo **nevedli správně přijímací řízení**, můžete **napsat ombudsmanovi**.

Nesouhlasím s tím, jak vyřídili mou stížnost.

Stěžujte si u nadřízeného toho, kdo stížnost vyřídil. Pokud to nepomůže, můžete **napsat ombudsmanovi**.

Nesouhlasím se služebním hodnocením.

Podejte písemné námitky nadřízenému hodnotitele. Pokud to nepomůže (nesouhlasíte s odpovědí nebo jste žádnou nedostali), můžete **napsat ombudsmanovi**.

Nedostal/a jsem odpověď na své podání (dopis).

Pokud uplynula lhůta, **upomínejte** vyřízení svého podání (upozorněte je, že ještě neodpověděli). Pokud to nepomůže, můžete **napsat ombudsmanovi**.

Nesouhlasím s jiným postupem služebního úřadu (služebního orgánu).

Stěžujte si služebnímu úřadu (služebnímu orgánu). Pokud to nepomůže (nesouhlasíte s odpovědí nebo jste žádnou nedostali), můžete **napsat ombudsmanovi**.

Jak mám napsat ombudsmanovi? Co pro mě může udělat?

Napište ombudsmanovi, **co přesně se Vám nelíbí** v rozhodnutí, sdělení nebo jednání služebního úřadu (služebního orgánu) a **přiložte kopie** těchto dokumentů a také svých písemností. Pokud své písemnosti nemáte, napište ombudsmanovi, kdy jste je posílali (kdy jste telefonicky upomínali vyřízení věci a s kým jste mluvili).

Pokud ombudsman zjistí, že služební úřad (služební orgán) udělal chybu, **bude žádat, aby ji napravil**. Sám ale (na rozdíl od soudu) nemůže zrušit správní rozhodnutí.

Více v letáku Ombudsman.